



TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 20/8/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA

Processo: TC-00010796.989.25-9.

Representante: ESAL – Empreendimentos e Soluções Ambientais Ltda.

Representada: Prefeitura Municipal de Orlândia.

Em julgamento: Representação com pedido de sustação cautelar antes da data designada para a abertura das propostas, contra o edital de pregão eletrônico n. 61/2025 objetivando a contratação de serviços de coleta e destinação final de resíduos classe II (entulho) depositados em vias e logradouros públicos.

Advogados: Não há advogado cadastrado nos autos.

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A FORMULAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. IRREGULARIDADE INCONTROVERSA. PROCEDÊNCIA.

RELATÓRIO

Trata-se de representação formulada pela empresa **ESAL – Empreendimentos e Soluções Ambientais Ltda.**, com pedido de cautelar para a suspensão do certame antes da data designada para a sessão de abertura das propostas, contra o edital de pregão eletrônico n. 61/2025 lançado pela **Prefeitura Municipal de Orlândia**, objetivando a contratação de serviços de coleta e destinação final de resíduos classe II (entulho) depositados em vias e logradouros públicos.

Registra-se que: (i) o ato convocatório foi assinado no dia 02/06/2025; (ii) a peça inicial foi protocolada neste E. TCE-SP no dia 12/06/2025, quinta-feira; (iii) a sessão de pregão está prevista para acontecer no dia 16/05/2025, segunda-feira; e (iv) não há notícia de impugnações administrativas ou pedidos de esclarecimentos dirigidos à entidade promotora do certame.

O representante questiona: (a) a indicação de BDI, que não teria observado a legislação pertinente à incidência e percentuais de PIS e COFINS; (b) o item 6.9 do termo de referência, que prevê a execução do objeto “em



conformidade com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas”, sem, contudo, identificá-las; (c) o “critério utilizado pela Prefeitura para destinação [dos resíduos] em aterro inerte e não reciclagem e beneficiamento de resíduos” (sic); (d) o item 6.3 do termo de referência, que não indica a quilometragem estimada a ser percorrida diariamente, bairros contemplados, horário de início e término dos serviços; (e) o item 6.5 do termo de referência, que menciona as sinalizações de segurança, sem especificar quais deverão ser utilizadas e seus respectivos custos, bem como a necessidade ou não de engenheiro de segurança do trabalho; (f) o item 6.6 do termo de referência, que menciona serviços de urgência, a serem prestados em até 48 (quarenta e oito horas), sem indicá-los; e (g) o item 8 do termo de referência, que não informa a forma de medição dos serviços e a partir de quais equipamentos.

Por essas razões, requereu a sustação cautelar do procedimento, que foi determinada em despacho publicado no DOE de 16/06/2025, posteriormente referendado pelo e. Tribunal Pleno em sessão de 27/06/2025.

A Prefeitura apresentou seus esclarecimentos, pelos quais se comprometeu a retificar o ato convocatório, de sorte sanar os questionamentos formulados na peça inaugural.

O Ministério Público de Contas se manifestou pela procedência da representação.

É o relatório.

GJJ



VOTO DE MÉRITO

Em suas justificativas, a Prefeitura se comprometeu sanear “todas as irregularidades constatadas”, razão pela qual as insurgências formuladas tornam-se nitidamente incontroversas, ensejando, inclusive, o pronunciamento do Ministério Público de Contas pela procedência integral da representação.

Nesse contexto, **voto pela procedência da representação.**

Caso a Prefeitura decida prosseguir com o procedimento de licitação, portanto, deverá adotar as seguintes medidas corretivas: **(a)** informar no edital o percentual de BDI, observando as normas tributárias aplicáveis, em especial as relativas à incidência e aos percentuais de PIS e COFINS (cf. TC-00004138.989.25-0, Tribunal Pleno, Rel. Cons. Sidney Beraldo, sessão de 30/04/2025); **(b)** especificar as normas técnicas aplicáveis expedidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, complementando o item 6.9 do termo de referência. Ao fazê-lo, a Prefeitura deve se certificar de que as normas indicadas estão atualizadas e são aplicáveis à espécie; **(c)** esclarecer, no Estudo Técnico Preliminar, as razões de fato e de direito que ensejaram a adoção do critério empregado ao definir a destinação [dos resíduos] em aterro inerte e/ou reciclagem e beneficiamento de resíduos. Mencionada opção e sua justificativa devem estar refletida no termo de referência ou documento congênere anexo ao edital; **(d)** indicar a quilometragem estimada a ser percorrida diariamente para a correta execução dos serviços, com os bairros contemplados e os horários de início e encerramento dos trabalhos, de sorte a preencher as lacunas do item 6.3 do termo de referência; **(e)** discriminar as sinalizações de segurança, com seus respectivos custos estimados, informando ainda a necessidade ou não de engenheiro de segurança do trabalho, retificando assim o item 6.5 do termo de referência; **(f)** esclarecer quais são os serviços de urgência e suas condições de requisição e execução, nos termos mencionados no item 6.6 do termo de referência; e **(g)** estabelecer a forma de medição dos serviços e eventuais equipamentos que serão utilizados para tanto, complementando o disposto no item 8 do termo de referência.



Após o cumprimento das providências acima, se assim for a sua decisão, a Prefeitura deverá republicar o edital de licitação, observando a integralidade dos prazos legais aplicáveis.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

É como voto.

RENATO MARTINS COSTA
Conselheiro